D0 — La logica delle norme

Livello di verifica: articoli di LR 65/2014 (testo 08/09/2025) e DM 1444/68 controllati sui testi. Codice, cronologia e sentenze ripresi da D1, D4, D5 e D7, con i livelli di verifica indicati lì. Mappa delle sigle: frontespizi di DPR 380, 327, 31 e DM 1444 controllati in cartella; Costituzione letta su una copia non ufficiale (Wikisource); le voci «chi la fa» e «forza» di DPCM, DCR, DGR, circolari e giudici sono una sintesi generale non riscontrata. Le ragioni attribuite alle norme e le conseguenze delle violazioni sono una lettura didattica: non sono la motivazione ufficiale del legislatore. Le conseguenze, in particolare, vanno riscontrate sul caso.

Da leggere prima delle altre dispense: spiega come ragionare sulle norme, non quali imparare.

L'idea in una frase

Una norma è una decisione collettiva su un conflitto d'uso del territorio, scritta perché valga anche per chi non è d'accordo e anche in futuro.

Non è prima di tutto un testo da ricordare: è la risposta a un problema. Se capisci il problema, spesso sai ricostruire anche la regola. Se la dimentichi all'esame, puoi ragionare fino a ritrovarne almeno il senso.

Perché nascono

Il territorio è limitato, ciò che si costruisce dura a lungo e ogni scelta su un lotto ricade su altri. Da qui nascono conflitti che il singolo progetto non può risolvere:

- **proprietario e collettività:** chi guadagna da una scelta e chi ne paga il costo;
- **oggi e domani:** un suolo consumato non torna;
- **enti diversi:** Comune, Regione e Stato curano interessi diversi;
- **sviluppo e ambiente:** una trasformazione utile può ridurre risorse comuni;
- **chi decide e chi subisce:** una scelta tocca anche chi non ha partecipato.

Molte norme sono anche la traccia di qualcosa che è andato storto:

Cosa è successo	Qual è il problema	Quale regola ne è nata
Crescita senza servizi; frana di Agrigento, 1966	Si costruisce senza spazi pubblici e senza controllo	L. 765/67 e standard del DM 1444/68
Vincoli a tempo indeterminato senza indennizzo	La proprietà resta bloccata senza compenso	C. Cost. 55/1968, da cui i vincoli a termine
Reiterazione dei vincoli senza limiti	Il termine viene aggirato	C. Cost. 179/1999: reiterazione con indennizzo
Un solo piano regolatore rigido	Lo stesso atto deve durare ed essere flessibile	Sdoppiamento: PS che orienta, PO che conforma
Espansione sulla campagna	Si consuma un suolo che non torna	Perimetro del territorio urbanizzato, LR 65, art. 4
Tutela del paesaggio caso per caso	Vincoli solo su singoli beni	L. 431/85, poi art. 142 del Codice

Dove sta una norma: i livelli

La stessa materia si trova a più livelli. Prima di citare, chiediti a quale stai parlando.

Livello	Esempio	Cosa aggiunge
Costituzione	Artt. 9 e 117	Valori e riparto delle competenze
Legge statale	Codice, DPR 380	Principi e tutele uniformi
Legge regionale	LR 65/2014	La disciplina toscana
Regolamento	DPGR 32/R, 39/R	I dettagli tecnici di una legge
Piano	PIT, PS, PO	La regola su un territorio preciso

La mappa delle sigle

Più una norma sta in alto, più prevale. Tra Stato e Regione, invece, conta soprattutto la materia.

Livello	Stato	Regione e territorio
Sopra tutti	Costituzione; diritto UE (vincolo: Cost., art. 117 c. 1)	Le stesse
Leggi	**L.** L. 1150/42, L. 241/90 · **D.Lgs.** 42/2004, 152/2006 · **DL** 69/2024	**LR** 65/2014, 10/2010
Regolamenti	**DPR** 31/2017 · **DM** 1444/68 · **DPCM** 12/12/2005	**DPGR** 39/R, 32/R
Piani	Il Codice agisce con i vincoli (vedi D5)	**PIT-PPR**, PTC, **PS**, **PO**
Interventi		Piano attuativo, titolo edilizio

Sigla	Che cos'è	Chi la fa	Forza
L.	Legge ordinaria	Parlamento	Legge
D.Lgs.	Decreto legislativo, su delega con principi, tempo e oggetto definiti (Cost., art. 76)	Governo	Legge
DL	Decreto-legge, per necessità e urgenza: perde efficacia se non è convertito entro 60 giorni (Cost., art. 77)	Governo	Legge
LR	Legge regionale	Consiglio regionale	Legge, nelle materie regionali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica	Governo, emanato dal Presidente	Dipende: vedi sotto
DM	Decreto ministeriale	Ministro	Dipende dalla legge che lo fonda
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio	Presidente del Consiglio	Sotto la legge
DPGR	Decreto del Presidente della Giunta regionale: la «/R» indica un regolamento	Regione	Sotto la LR
DCR, DGR	Delibera del Consiglio o della Giunta regionale: il PIT è approvato con DCR 37/2015	Regione	Atto, non legge
Circ.	Circolare: spiega come applicare una norma	Ministero, Regione	Orienta, non è fonte di obblighi per i cittadini
C. Cost.	Sentenza della Corte costituzionale: la norma illegittima cessa di avere efficacia (Cost., art. 136)	Corte	Non è un livello: toglie la norma
Cons. Stato, TAR	Giudici amministrativi: decidono su atti, piani e titoli	Giudici	Il caso deciso; orientano gli altri

Tre trappole:

- **La sigla non basta.** DPR 380/2001 e DPR 327/2001 sono testi unici di «disposizioni legislative e regolamentari»: ogni articolo porta (L) o (R). Il DPR 31/2017 è invece un regolamento.
- **Il DM 1444/68 pesa più del nome.** È adottato ai sensi dell'art. 17 della L. 765/67 e fissa «limiti inderogabili» per la formazione degli strumenti urbanistici.
- **La Regione non è solo «sotto» lo Stato.** Il governo del territorio è materia concorrente (Cost., art. 117 c. 3); la tutela di ambiente, ecosistema e beni culturali è esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2 lett. s). Il paesaggio non è nominato in quell'elenco: per il riparto vedi D1 e D5.

Per leggere una citazione: `LR 65/2014, art. 95, c. 5, lett. c` è la legge regionale n. 65 del 2014, articolo 95, comma 5, lettera c. `DPGR 39/R/2018` è il regolamento regionale n. 39 del 2018.

Anche il piano è fatto di norme, ma con forza diversa. Nel PIT, ad esempio, un **indirizzo** orienta, una **direttiva** impegna gli enti lasciando scegliere il modo, una **prescrizione** va seguita puntualmente (Disciplina, art. 4). All'esame questa distinzione vale molto.

Le norme fanno cose diverse

Tipo	Cosa fa	Esempio	Domanda da farti
Definisce	Stabilisce di cosa parliamo	Patrimonio, LR 65, art. 3	Cosa rientra e cosa no?
Assegna	Dice chi decide	Ente responsabile del PSI, art. 23	Chi ha il potere?
Ordina il percorso	Fissa passi e tempi	Avvio e adozione, artt. 17-19	Cosa viene prima?
Fissa una soglia	Dà un numero verificabile	18 mq per abitante, DM 1444, art. 3	Come lo controllo?
Limita	Dice cosa non si può fare	Niente nuova residenza fuori dal TU, art. 4	Quali eccezioni?
Tutela	Protegge un bene o un rapporto	Art. 142 del Codice, invarianti	Cosa protegge davvero?
Garantisce	Protegge chi può subire la decisione	Osservazioni, indennità, garante	Chi può reagire?

Per sapere chi sono i soggetti che intervengono, dal garante all'autorità competente, vedi D3, «Chi fa cosa».

Le norme di procedura sembrano burocrazia, ma sono garanzie: l'adozione seguita dalle osservazioni permette a chi è toccato da una scelta di intervenire prima che diventi definitiva.

Il metodo: cinque domande

Davanti a ogni norma chiediti:

1. **Quale problema risolve?**
2. **Chi protegge, e a spese di chi?**
3. **Chi decide?**
4. **Quando vale, e per quanto?**
5. **Cosa succede se non la rispetto?**

Applicato a sei norme

Norma	Problema	Chi protegge, a spese di chi	Chi decide	Quando e quanto	Conseguenza
Standard, DM 1444, art. 3	Quartieri senza servizi	Abitanti, a spese della rendita edificatoria	Il piano, entro i minimi	Sempre: 18 mq/ab	Piano non conforme ai minimi
TU, LR 65, art. 4	Consumo di suolo agricolo	Collettività e generazioni future, a spese di chi attende l'edificabilità	Comune, con Regione se fuori TU	Dentro e fuori dal perimetro	Fuori TU, niente nuova residenza
Osservazioni, LR 65, art. 19	Decisioni senza ascoltare	Cittadini, a spese del tempo del Comune	Il Consiglio, con motivazione	60 giorni dall'avviso	L'approvazione deve motivare sulle osservazioni
PS non conformativo, LR 65, art. 92 c. 7	Piano che dura ma non deve creare aspettative	Flessibilità del piano, a spese dell'immediatezza	Il Comune, poi col PO	Per tutta la durata del PS	Il diritto a costruire non nasce dal PS
Vincolo espropriativo, LR 65, art. 95 c. 10	Terreno bloccato all'infinito	Proprietario, a spese della libertà del Comune	Il Comune, col PO	5 anni	Decade; riproporlo richiede motivazione e indennità
Autorizzazione paesaggistica, Codice, art. 146	Danno a un bene non rimediabile	Paesaggio, a spese della libertà di costruire	Ente delegato con la Soprintendenza	Prima del titolo; vale 5 anni	Sanatoria di regola esclusa

Come si legge un articolo

Se leggi	Significa	Attenzione
«deve», «è tenuto», «sono soggetti»	Obbligo	Cerca chi è obbligato
«può», «possono»	Facoltà	Non è un obbligo
«salvo», «ad eccezione di»	Eccezione	Spesso è la parte chiesta all'esame
«fermo restando»	Un'altra regola resta valida	Vai a leggerla
«ai sensi dell'art. …»	Rinvio	Può portare al vero contenuto
«entro» e «non oltre»	Termine	Cerca da quando decorre e cosa succede dopo
Numeri tra parentesi nel testo	Note di modifica	Controlla la versione vigente

Ordine di lettura: rubrica → primo comma → eccezioni → termini → rinvii. Non serve leggere tutto: cerca ciò che risponde alle cinque domande.

Come farle tue

- **Prima il perché, poi il numero.** I numeri vanno imparati, perché in aula non hai i testi, ma si fissano meglio se agganciati a una ragione.
- **Parti da un luogo.** L'art. 4 è la piana tra Castelfiorentino e Certaldo che rischia di saldarsi.
- **Spiegala a voce.** Se la dici a parole tue in due frasi, l'hai capita. Se ripeti le parole della legge, non ancora.
- **Disegnala.** Un perimetro, un termine su una linea del tempo, una freccia tra due enti.
- **Mettila in una frase di progetto.** «Mantengo il varco perché la saldatura compromette le relazioni ecologiche» vale più della sola citazione. Una norma citata senza ragione non dimostra di averla capita.

Routine di 10 minuti, ogni giorno: scegli 3 norme, rispondi alle cinque domande senza guardare, poi controlla e correggi solo ciò che hai sbagliato.

I limiti di questo metodo

- **Il perché non dà il numero.** Spiega perché esiste un termine, non perché sia di 60 giorni e non di 45: i numeri restano da memorizzare.
- **Non tutte le norme sono razionali.** Molte sono compromessi politici, stratificati o scritti male. Non inventare una logica dove non c'è.
- **Le norme cambiano o cadono.** La C. Cost. 61/2026 è intervenuta sui cambi d'uso della LR 65. Controlla sempre il testo vigente prima di un atto professionale.
- **Non sostituisce il testo.** Il ragionamento ti aiuta a ritrovare una regola, ma all'esame servono anche riferimenti esatti.

All'orale: come rispondere

Una risposta in quattro mosse:

1. **Il problema:** «Questa norma nasce per...»
2. **La regola:** chi, cosa, entro quando, con quale articolo.
3. **Un esempio:** un caso concreto o un territorio.
4. **Il limite:** cosa funziona male o come si potrebbe migliorare.

Criticare non è un di più: le tracce chiedono spesso di farlo, come la critica al DM 1444 del 2016.

Esercizi

1. Applica le cinque domande all'art. 17 c. 3 lett. f (garante). Soluzione qui sotto.
2. Classifica per tipo: art. 3, art. 23 c. 5, art. 95 c. 10, DM 1444 art. 3.
3. Applica le cinque domande alla conferenza di copianificazione (art. 25).
4. Prendi un articolo a caso della LR 65 e trova eccezioni, termini e rinvii.

Soluzione dell'esercizio 1 (traccia di ragionamento)

1. **Problema:** i piani possono formarsi senza che la comunità sia davvero informata.
2. **Chi protegge:** cittadini e portatori di interesse, a spese di tempi e risorse dell'ente.
3. **Chi decide:** l'ente individua il garante già nell'avvio, e non può scegliere amministratori, responsabile del procedimento o progettista (art. 37 c. 3): chi vigila deve essere distinto da chi decide e progetta.
4. **Quando:** dall'avvio alla formazione dell'atto, con un rapporto allegato all'atto da adottare (artt. 37-38).
5. **Conseguenza:** i risultati della partecipazione contribuiscono al piano secondo determinazioni motivate dell'ente (art. 36 c. 3): non vincolano in modo automatico. **Limite da discutere all'orale:** la partecipazione può restare solo informativa.

Domande di autoverifica

1. Che differenza c'è tra una norma che limita e una che garantisce?
2. Perché la procedura non è solo burocrazia?
3. Che differenza c'è tra direttiva e prescrizione?
4. Perché «fermo restando» ti obbliga a cercare un'altra regola?
5. Cosa non può spiegarti il metodo delle cinque domande?